



ISO 9001:2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Chương 2
Nhà nước và pháp luật
xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TS. Bành Quốc Tuấn



GIỚI THIỆU



TRA VINH UNIVERSITY

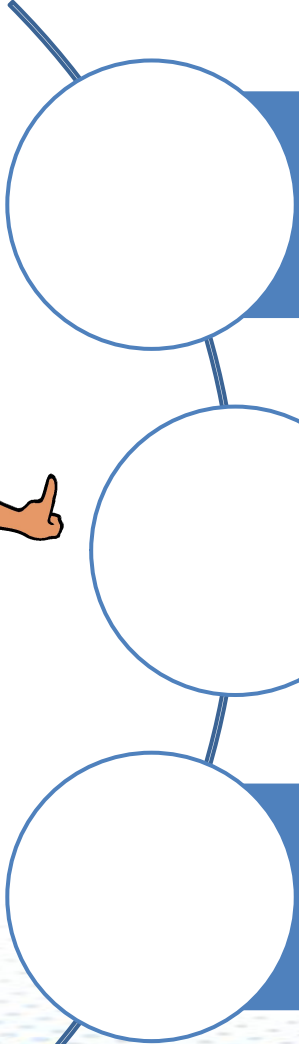
- **Dẫn nhập:** Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước và pháp luật của dân, do dân và vì dân.
- **Mục tiêu:**
 - + Nắm vững các vấn đề cơ bản liên quan đến nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 - + Nắm vững các vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



NỘI DUNG CƠ BẢN



TRA VINH UNIVERSITY



I. Sự ra đời của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

II. Bản chất, chức năng, bộ máy nhà nước Việt Nam

III. Bản chất, hình thức pháp luật Việt Nam



I. Sự ra đời của nhà nước CHXHCN Việt Nam



TRA VINH UNIVERSITY



Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.



Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã làm Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà



Tiếp đến, chiến thắng Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn đất nước, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. Ngày 2/7/1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đổi tên nước là CHXHCN Việt Nam; cả nước bước vào thời kì quá độ lên CNXH.



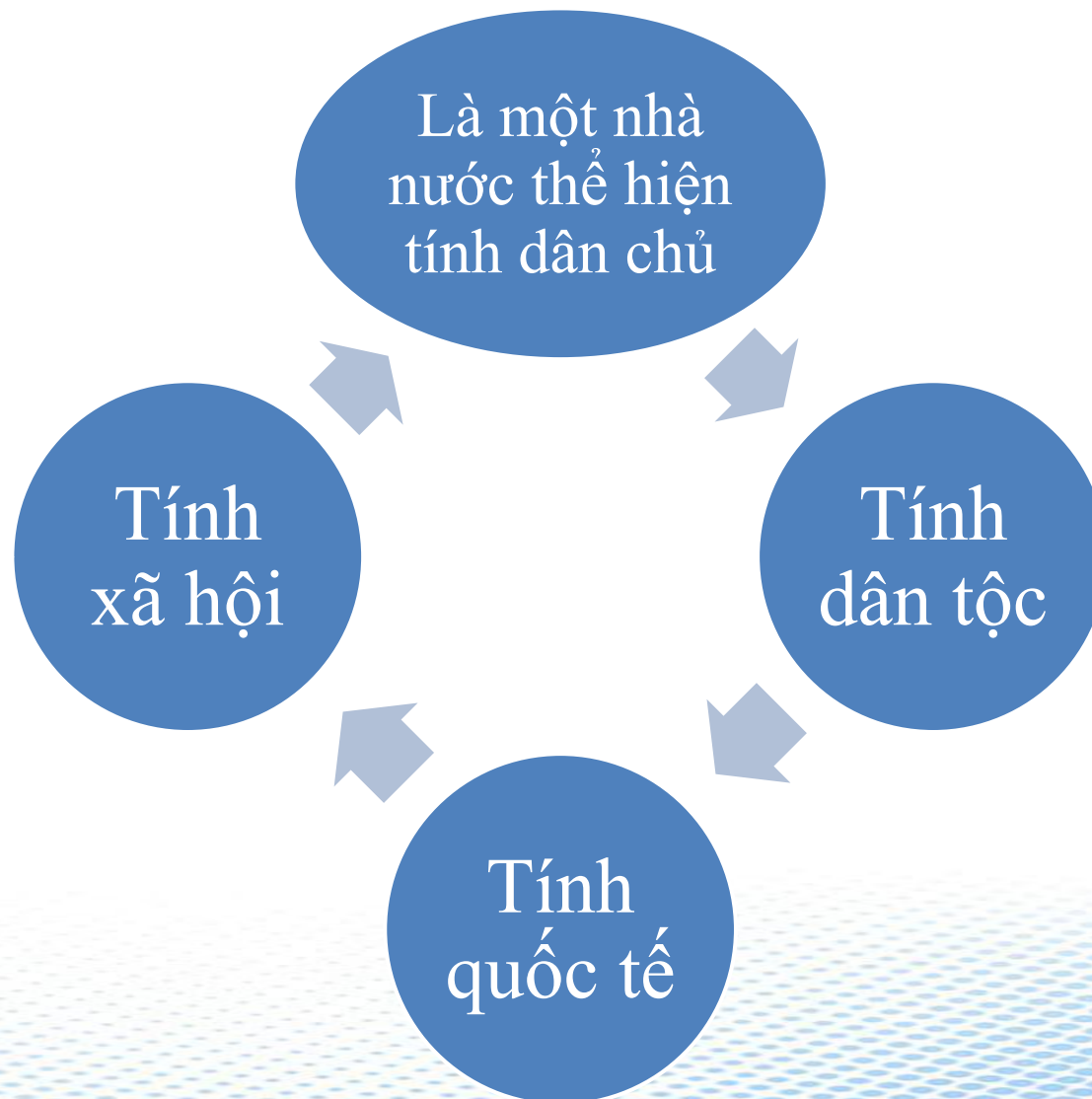
II. Bản chất, chức năng, bộ máy nhà nước Việt Nam



1. Bản chất của nhà nước Việt Nam
2. Chức năng của nhà nước Việt Nam
3. Bộ máy nhà nước Việt Nam



1. Bản chất của nhà nước Việt Nam



1. Bản chất của nhà nước Việt Nam



Tính dân chủ

Là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân do dân và vì dân.

Về kinh tế: phát triển kinh tế nhiều thành phần

Về tư tưởng văn hóa và xã hội: quy định quyền con người, chủ trương tự do tư tưởng



1. Bản chất của nhà nước Việt Nam



Tính dân tộc

Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, bình đẳng giữa các dân tộc, không phân biệt nam nữ, thành phần xã hội



1. Bản chất của nhà nước Việt Nam



Tính xã hội

Là nhà nước mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Mục tiêu: xây dựng xã hội văn minh, bảo đảm công bằng xã hội



1. Bản chất của nhà nước Việt Nam



Tính quốc tế

- Thực hiện chính sách mở rộng hợp tác quốc tế.
- Thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị



2. Chức năng của nhà nước Việt Nam



Chức năng nhà nước Việt Nam là những phương diện hoạt động cơ bản của nhà nước thực hiện nhiệm vụ của nhà nước trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Chức năng đối nội

Chức năng đối ngoại



2. Chức năng của nhà nước Việt Nam



Chức năng đối nội

- Tổ chức và quản lý kinh tế
- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
- Tổ chức và quản lý văn hóa, giáo dục và khoa học
- Bảo vệ trật tự pháp luật
- Bảo vệ quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân



2. Chức năng của nhà nước Việt Nam



Chức năng đối ngoại

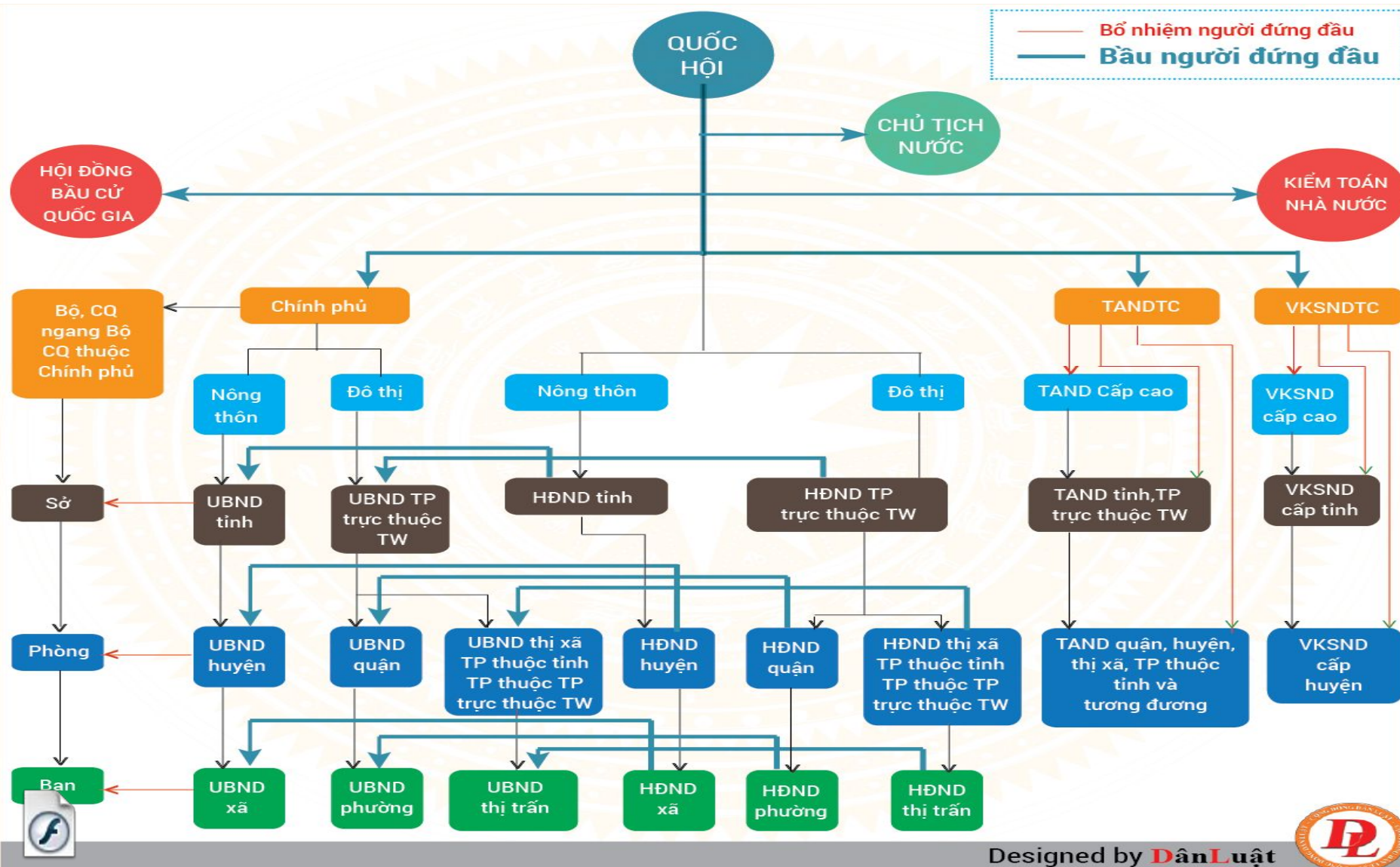
- Bảo vệ Tổ quốc
- củng cố tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế.
- Góp phần vào phong trào đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.



3. Bộ máy nhà nước Việt Nam



TRA VINH UNIVERSITY



III. Bản chất, hình thức pháp luật Việt Nam



1. Bản chất pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
2. Hình thức pháp luật Việt Nam
3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
4. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật



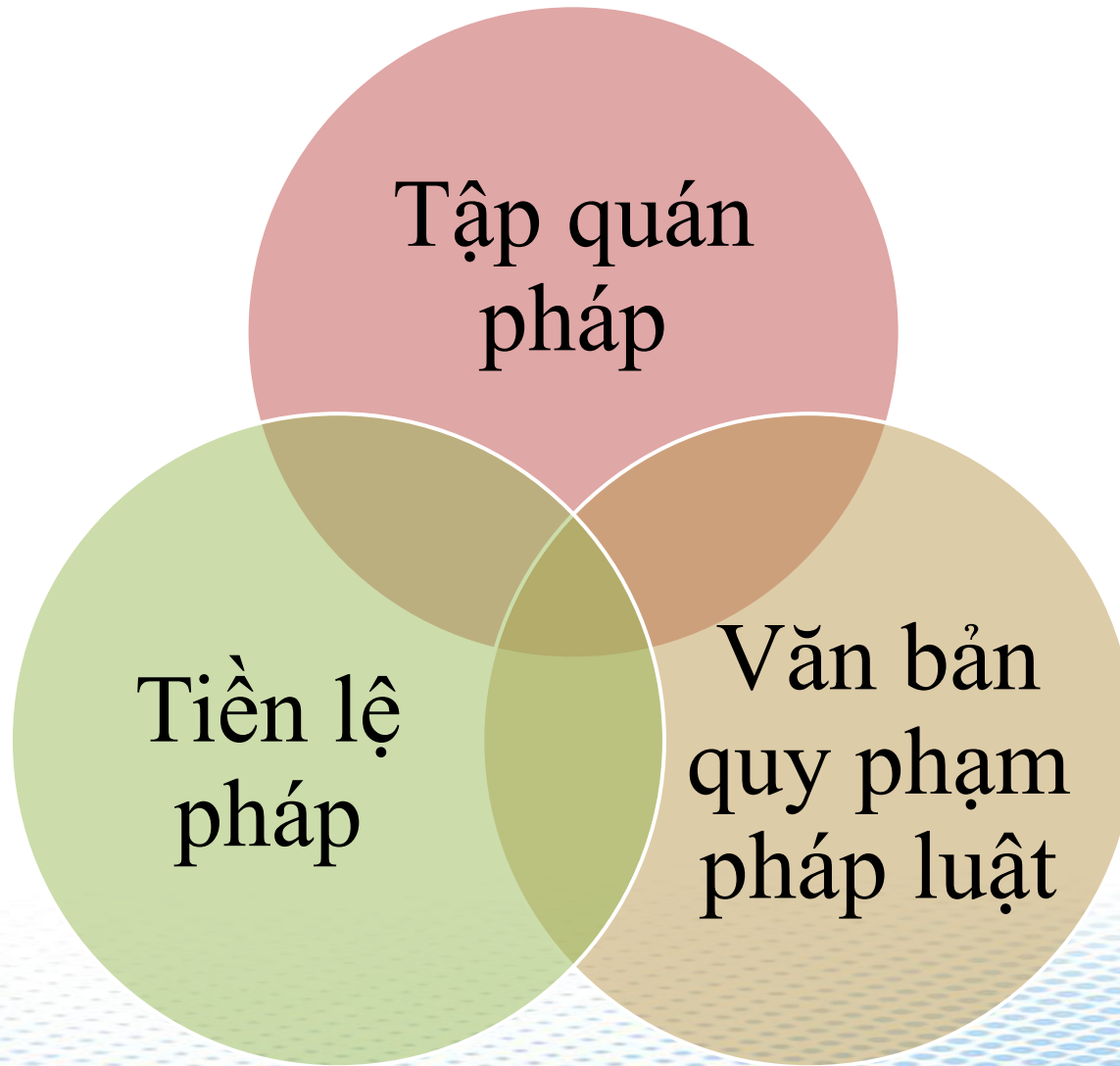
1. Bản chất pháp luật nước CHXHCN Việt Nam



- Pháp luật có quan hệ chặt chẽ với kinh tế
- Pháp luật thể hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng cộng sản
- Pháp luật có mối quan hệ với các quy phạm xã hội khác



2. Hình thức pháp luật Việt Nam



2. Hình thức pháp luật Việt Nam



Thói quen xử sự
tồn tại lâu đời,
được áp dụng
nhiều lần, có nội
dung rõ ràng

Được nhà nước
thừa nhận và nâng
lên thành pháp
luật

Tập quán
pháp



2. Hình thức pháp luật Việt Nam



Điều 5 Bộ luật dân sự năm 2015:
“...Trường hợp các bên không có
thỏa thuận và pháp luật không quy
định thì có thể áp dụng tập quán
nhưng tập quán áp dụng không
được trái với các nguyên tắc cơ bản
của pháp luật dân sự ...”



2. Hình thức pháp luật Việt Nam



Quyết định của cơ quan hành chính hoặc bản án, quyết định của cơ quan xét xử làm cơ sở cho giải quyết các vụ việc tương tự về sau



Tiền lệ pháp



Nhà nước thừa nhận



2. Hình thức pháp luật Việt Nam



Khoản 2 Điều 6 Bộ luật dân sự năm 2015: “Trường hợp không thể áp dụng tương tự pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều này thì áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này, án lệ, lệ công bằng”.



2. Hình thức pháp luật Việt Nam



TRA VINH UNIVERSITY

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật.



3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật



◆ Quốc hội

- ☐ Hiến pháp
- ☐ Luật
- ☐ Bộ luật
- ☐ Nghị quyết

◆ Ủy ban thường vụ quốc hội

- ☐ Pháp lệnh
- ☐ Nghị quyết

◆ Chủ tịch nước

- ☐ Lệnh
- ☐ Quyết định

◆ Chính phủ

- ☐ Nghị định

◆ Thủ tướng chính phủ

- ☐ Quyết định

◆ Bộ trưởng các bộ

- ☐ Thông tư

◆ Hội đồng nhân dân:

- ☐ Nghị quyết

◆ Ủy ban nhân dân

- ☐ Quyết định

◆ Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC

- ☐ Thông tư



3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật



a. Luật (Quốc hội ban hành) để quy định:

a. Tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;

b. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân mà theo Hiến pháp phải do luật định, việc hạn chế quyền con người, quyền công dân; tội phạm và hình phạt;

c. Chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia, ngân sách nhà nước; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế;



3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật



- d. Chính sách cơ bản về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường;
- đ. Quốc phòng, an ninh quốc gia;
- e. Chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước;
- g. Hàm, cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân; hàm, cấp ngoại giao; hàm, cấp nhà nước khác; huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự nhà nước;...



3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật



b. Nghị quyết của quốc hội

- a. Tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương;
- b. Thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành;



3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật



- c. Tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần luật, nghị quyết của Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân;
- d. Quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia;
- đ. Đại xá;
- e. Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.



3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật



c. Pháp lệnh, nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh để quy định những vấn đề được Quốc hội giao.
2. Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định:
 - a. Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;
 - b. Tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội;



3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật



- c. Bãi bỏ pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; trường hợp bãi bỏ pháp lệnh thì Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất;
- d. Tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;
- đ. Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân;
- e. Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội.



3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật



d. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước

1. Tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được;
2. Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước.



3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật



đ. Nghị định của Chính phủ

1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;
2. Các biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; các biện pháp để thực hiện chính sách kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức, quyền, nghĩa vụ của công dân và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của Chính phủ; những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của từ hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên; nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ;



3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật



3. Vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh, tế, quản lý xã hội. Trước khi ban hành nghị định này phải được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội.



3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật



e. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1. Biện pháp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, chế độ làm việc với các thành viên Chính phủ, chính quyền địa phương và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;

2. Biện pháp chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các thành viên Chính phủ; kiểm tra hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.



3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật



TRA VINH UNIVERSITY

g. Thông tư của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC

Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Chánh án TAND tối cao ban hành thông tư để thực hiện việc quản lý các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự về tổ chức và những vấn đề khác được Luật tổ chức TAND và luật khác có liên quan.



Thông tư của Viện trưởng Viện KSND tối cao

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thông tư để quy định, những vấn đề được Luật tổ chức VKSND và luật khác có liên quan.

3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật



h. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
2. Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình.



3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật



i. Nghị quyết của hội đồng nhân dân

1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;
2. Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;
3. Biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương;
4. Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật



k. Quyết định của ủy ban nhân dân

1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;
2. Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương;
3. Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương.



4. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật



Thời điểm hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

TRUNG ƯƠNG

VBQPPL: 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành

CẤP TỈNH

không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật

không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật

VĂN BẢN THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, đồng thời phải được đăng ngay trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng

đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc Công báo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chậm nhất là sau 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành



4. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật



Hiệu lực về không gian

Ở trung ương

Trong phạm vi
cả nước

Ở địa phương

Trong phạm vi
địa phương đó



4. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật



Hiệu lực trở về trước

Chỉ trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương mới được quy định hiệu lực trở về trước.



4. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật



Thời điểm chấm dứt hiệu lực của VBQPPL

1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;

2. Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó;

3. Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực.



Tóm lược



TRA VINH UNIVERSITY

- ❖ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân
- ❖ Pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm hình thức: tập quán pháp, tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật.



CÂU HỎI ÔN TẬP



TRA VINH UNIVERSITY

1. Để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vững mạnh, theo anh/chị chúng ta cần phải làm những gì?
2. Để đưa pháp luật vào trong cuộc sống, theo anh/chị chúng ta cần phải làm những gì?



BÀI TẬP VẬN DỤNG



TRA VINH UNIVERSITY

Nhưng nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?

1. Hiến pháp là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ có thể điều chỉnh những quan hệ xã hội xuất hiện từ sau khi văn bản đó phát sinh hiệu lực.
3. Người nước ngoài sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam cũng chịu sự tác động của pháp luật Việt Nam.
4. Hình thức nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất.

